

1500891-14.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2171555/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25750700 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO APARECIDO DOS SANTOS e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do CP

Data da Audiência:

05/10/2022

Aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -  
tatui2cr@tjsp.jus.br

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500891-14.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2171555/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25750700 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO APARECIDO DOS SANTOS e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do CP

Data da Audiência:

05/10/2022

Aos 05 de outubro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu BRUNO

APARECIDO DOS SANTOS, acompanhado da Defensora, Dra. Renata Marcondes Ribeiro, o Réu ERIC AUGUSTO MACHADO SILVA e a Ré JESSICA ELUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS, acompanhados do Defensor, Dr. José Maurício Camargo; bem como as testemunhas arroladas Sandro de Oliveira (GCM), Márcio José Coelho (GCM), Victor Hugo Poles, Ericris Henrique Dias da Rosa, Dayane Dias de Oliveira Braz, Rafael Henrique Oliva Braz, Caroline da Silva Santana e Carolina Rodrigues; ausente a testemunha Liliane Dias de Oliveira. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Homologada a desistência da defesa de Jéssica em relação à oitiva das testemunhas Liliane e Carolina. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de BRUNO APARECIDO DOS SANTOS, ERIC AUGUSTO MACHADO SILVA e JESSICA ELUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c/c art. 29, "caput", e art. 61, II, "j", ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 3/4) que, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 13h54, na rua Cesário Silva Franco, nº 52 e na rua Professor Genaro Oliveira, nº 341, Vila Doutor Laurindo, nesta cidade e comarca de Tatuí, ERIC AUGUSTO MACHADO SILVA, JESSICA ELUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS e BRUNO APARECIDO DOS SANTOS, todos qualificados nestes autos, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, um aderindo à vontade do outro, de forma livre e consciente, em ocasião de calamidade pública, guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 07 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 17,38 gramas, outras 04 porções de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 613,2 gramas, 100 comprimidos de "ecstasy" (anfetamina), com peso bruto de 50,34 gramas, outras 03 porções grandes de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 1.761,23 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, ERIC e JESSICA são casados, e BRUNO trabalha no "Lava Rápido Talentos Car", pertencente ao casal. Os denunciados estavam praticando o tráfico e, para tanto, utilizavam o estabelecimento comercial acima descrito como ponto para a venda de drogas e faziam uso da residência de ERIC e JESSICA para a guarda e armazenamento dos entorpecentes. No dia do ocorrido, a Guarda Municipal recebeu informação anônima noticiando a venda de drogas no "Lava Rápido Talentos Car", localizado na rua Cesário Silva Franco, nº 52, de propriedade ERIC e JESSICA. Diante disso, os guardas municipais foram ao local e, lá chegando, encontraram o funcionário BRUNO. Assim que adentraram, os agentes públicos logo avistaram algumas porções de drogas em cima de uma mesa, confirmando-se, então, o teor da denúncia recebida. De imediato, eles questionaram o denunciado BRUNO que, então, lhes disse que o restante dos entorpecentes estava guardado na residência de seus empregadores, para onde ERIC havia ido instantes antes da chegada da guarnição. Ato contínuo, os agentes públicos foram à residência do casal, localizada na rua Genário de Oliveira, nº 341, sendo certo que, ao vê-los, ERIC foi logo dizendo: "perdi, perdi" (sic). Realizada a busca domiciliar, sobre a mesa da cozinha os guardas localizaram um pacote contendo 100 comprimidos de "ecstasy". Neste momento, ERIC resolveu colaborar com os agentes públicos e indicou à equipe onde estava

guardado o dinheiro e o restante das drogas. Assim é que, dentro do guarda-roupas do casal, os guardas municipais encontraram a quantia de R\$ 2.050,00 em espécie, bem como grande quantidade de "maconha", além de uma faca e balança para pesagem das drogas. Auto de prisão em flagrante de Bruno e Eric às fls. 5. Soltos em audiência de custódia às fls. 66/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 38/49. Laudo pericial de exame definitivo em entorpecente (maconha) às fls. 129/33. Laudo pericial de exame definitivo em entorpecente (ecstasy) às fls. 134/9, complementado às fls. 140/2. Informação sobre o local dos fatos às fls. 143. Documentos médicos do réu Eric Augusto Machado Silva às fls. 187/96. Prints de postagens em redes sociais às fls. 210/2. Notificação de Jessica às fls. 146. Notificação de Eric às fls. 148. Notificação de Bruno às fls. 150. Defesa preliminar de Bruno apresentada às fls. 162/7, sem arrolamento de testemunhas. Defesa preliminar de Eric apresentada às fls. 170/85, oportunidade em que arrolou testemunhas. Defesa preliminar de Jéssica Eluiza Oliveira dos Santos às fls. 197/208, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 20/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 237/9). Citação de Eric às fls. 280. Citação de Jéssica às fls. 282. Citação de Bruno às fls. 278. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Homologada a desistência da defesa de Jéssica em relação à oitiva das testemunhas Liliane e Carolina. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 116, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em hipótese na qual, acresça-se, os interrogados não são confessos para o tráfico. Ainda inicialmente, diante da percepção havida nesta solenidade, mantenho o indeferimento de fls. 116, uma vez que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, já que não emerge, do interrogatório do postulante Eric, a despeito da alegação sobre utilização perniciosa de maconha e ecstasy, qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aliás, note-se que, tal qual advertido o próprio interrogado, os documentos médicos acostados às fls. 187/96 ou são por demais antigos, de mais de uma década, ou muito recentes, subscritos após os fatos, não havendo, pois, qualquer elemento sério a indicar comprometimento anterior à prática do crime e havendo problema posterior, obviamente, será objeto de consideração nos autos de eventual execução. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571,

d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistiu, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela doughta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimizutabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571 , d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistiu nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Por fim, nesta sede, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos guardas municipais, primeiro no estabelecimento comercial e, depois, na casa de Eric. Valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, não sendo possível que alguém imagine que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de mais de dois quilos de maconha e uma centena de comprimidos de droga sintética, os agentes tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial ou comunicar a outros órgãos de segurança, francamente. Ainda que não constitucionalmente vocacionada a tanto, fato é que a guarda municipal recebeu a denúncia anônima (respeitada a não identificação na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) dando conta de que no lava-rápido alvo havia tráfico e imediatamente, como era de se esperar, rumaram ao local, ali efetivamente visualizando os entorpecentes, e ouvindo do abordado Bruno a notícia de que o remanescente do estoque estava na casa do patrão, o que conseqüentemente legitimou a extensão das diligências para aquele local, afinal, frise-se, o crime é permanente e a necessidade de aplacá-lo era imediata. Ultrapassadas essas

pontuações, no mérito, a ação penal procede integralmente, pois, autoria e materialidade acabaram demonstradas em relação a todos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 237/9, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo, os guardas municipais Sandro e Márcio (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições) narraram que cuidando de diligência distinta, receberam a notícia de que num lava-rápido local havia tráfico e dirigindo-se ao local apontado, depararam-se com o funcionário Bruno, logo visualizando no estabelecimento, em local aparente, algumas porções de maconha, do abordado ouvindo que o restante dos entorpecentes estava na casa do patrão, Eric, para onde se dirigiram, ali encontrando o casal Eric e Jéssica e já visível sobre uma mesa as cem unidades de ecstasy, sendo que Eric indicou onde guardava a maconha, sob a forma de tijolos, encontrada no quarto, juntamente com R\$2.050,00. Acresceu um dos agentes que Jéssica informalmente se penitenciou pelo que fazia. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada nos laudos de fls. 129/33 e 134/9 (esse integrado pelo complementar de fls. 140/2), como sendo: 7 porções de maconha, com 15,7 gramas líquidos; 4 porções de maconha, com 635,53 gramas líquidos; 3 porções de maconha, com 1.823,20 gramas líquidos e 100 comprimidos de ecstasy, com 49,14 gramas líquidos. Interrogados, Eric assumiu a posse de todas as porções encontradas na casa, dizendo que se destinavam ao próprio uso, adquiridas que foram em Osasco pelo valor total de R\$ 1.300,00 (R\$ 800,00 de maconha e R\$ 500,00 de ecstasy), com o acréscimo de que deixara alguns "baseados" no lavador, no qual costuma fazer uso da substância. Jéssica disse que estava tentando um relacionamento com Eric, mesma situação dos tempos atuais, sem conhecimento da existência de drogas na residência, acrescentando que o dinheiro estava na sua mochila (lembre-se que em solo investigativo disse que estava numa gaveta do quarto - fls. 18) e provinha de suas vendas de vestuário, recusando a proximidade entre a tal mochila e a maconha, bem como a suposta alocação sobre a mesa das unidades de ecstasy. Bruno, de seu turno, alegou que trazia consigo, na carteira uma porção de maconha, sendo que as outras duas encontradas no lavador estavam numa caixa e não lhe pertenciam. Desacreditadas as versões dos acusados ao desvirtuar a disposição das drogas e negar a responsabilidade pelo tráfico, a indicar que sejam todos corresponsáveis por esse ilícito. De antemão, esquecem os acusados que servidores são agentes da lei cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para, concertados, prejudicar injustamente inocentes a quem até então, do que se tem, sequer conheciam. Note-se que os guardas somente rumaram para o lava-rápido diante da denúncia anônima que dava conta da existência de tráfico a partir daquele local, elucidando-a com êxito. Embora não soubessem o nome dos suspeitos, foram atendidos por Bruno e sob as vistas dele havia unidades de maconha com pesagens próprias para a venda no varejo. Não olvido das atuais dificuldades econômicas e da necessidade de o trabalhador manter o posto de emprego, tal qual o fez Bruno junto do patrão Eric, até os dias atuais. Ocorre que, uma coisa é o vínculo empregatício, outra é o envolvimento na traficância. Poder-se-ia concluir pela mera convivência daquele que precisa manter o seu posto de trabalho, não tivesse o corréu Bruno optado por versão fantasiosa, tendente a favorecer o empregador e, caso inocente fosse, o colocou neste grave contexto flagrancial. Veja-se que desvirtuando o contexto, Bruno alegou que uma das porções de maconha estava no próprio bolso e, curiosamente, sua defesa constituída não indagou os agentes públicos a respeito disso, restando isolada durante o interrogatório essa informação. Além disso, aos agentes públicos, Bruno admitiu que o patrão custodiava na respectiva residência o remanescente do estoque e hoje negou, querendo desvincular-se desse sugestivo conhecimento, sem sucesso. Agiu da mesma maneira a corré Jéssica e a sua postura a retira da condição de mera conivente, ela que era e ainda continua, na suas palavras, envolvida num relacionamento sem maior estreiteza com Eric, a despeito de ter sido colocada nesse cenário de traficância. Hoje, ao arrepio das convergentes palavras de agentes públicos, quis defender que os comprimidos de ecstasy não estavam dispostos de forma aparente, sob as vistas de quem entrasse na casa, bem como salvar o numerário apreendido, alegando sem demonstração documental, ser de sua titularidade, quando estava ele alocado junto

da maconha, conforme trouxeram os servidores, cujas palavras, diante dessa opção desacreditada da ré ganham também força no sentido de que ela teria lamentado e se penitenciado da situação (refiro-me ao depoimento de um dos agentes). Jéssica chegou até mesmo a insistir que os servidores gritavam anunciando que Eric havia "perdido", com isso pretendendo ofuscar a menção dos agentes

no sentido de que o companheiro teria dito "perdi, perdi". Enfim, caso Bruno e Jéssica simplesmente negassem conhecimento ou alegassem mera convivência com as atividades ilícitas do respectivamente patrão e namorado, suas versões seriam mais plausíveis, ainda que desacreditada por outros detalhes do contexto, conforme já abordado, porém, escancarando as respectivas responsabilidades, enveredaram por caminho sem volta. Por todo o contexto, evidenciado que Eric traficava em concurso de pessoas a partir do endereço declinado na denúncia, um lavador de sua propriedade, conforme informado por cidadão anônimo e elucidado in loco por guardas municipais e no interior da casa mantinha o estoque, distribuído em pontos distintos, juntamente com numerário derivado dessa atividade. No estabelecimento comercial, o funcionário Bruno cuidava das drogas e na residência o traficante recebia a ajuda da namorada, afinal, eram mais de dois quilos de maconha por particionar, apenas naquele momento, da diligência e não por outra razão havia entre os objetos apreendidos uma balança (fls. 07). De se notar o potencial de atingimento do interesse penalmente tutelado, afinal, somente nesta solenidade, a combativa defesa providenciou a oitiva de dois clientes do lava-rápido, Dayane e Rafael, os quais já haviam percebido a utilização de maconha por parte de Eric, certamente na intenção de divulgar o consumo, mesmo porque, reiterar-se, mantinha consigo mais de dois quilos da substância e é de um desprezo absoluto à capacidade intelectiva dos demais sujeitos processuais alegar que tudo isso se destinava ao próprio uso, juntamente com cem unidades de ecstasy, o que não está a merecer o menor comentário. Por isso que também não trouxe qualquer interesse aos autos as oitivas de Ericris, anunciando consumo de maconha por parte de Eric e de Caroline, a dizer que comprou roupas de Jéssica no ano passado e neste ano, mas após o flagrante. Preenchidos, assim, alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente sob o verbo guardar maconha e ecstasy destinados à venda, bem como numerário correlato e respectivos apetrechos. Quanto ao fato de ser Eric eventualmente usuário nos tempos atuais, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores, e reiterar-se que fazia apologia ao consumo operante. Por fim, numerário e demais objetos, inclusive balança (auto de apreensão às fls. 12/3), obviamente relacionados às atividades criminosas devem ter a sua perda decretada. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado aos acusados na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu Eric: Na primeira fase, a quantidade de entorpecente apreendida é significativa, afinal eram 2.474,07 gramas líquidos de maconha, cujo grama, pela observação do que ordinariamente acontece, pode-se dizer pela experiência de atuação nesta Vara criminal, não é vendido no varejo por menos de R\$5,00, ou seja, expressão monetária de mais de doze mil reais dessa droga, afora cem comprimidos de ecstasy cujo preço de mercado gira em torno de R\$ 50,00, mas aqui utilizada para essa estimativa, em benefício do sentenciado, a valoração mínima sugerida na matéria linkada (Pará: Bope apreende 23 mil comprimidos de êxtase; valor poderia passar de R\$ 1 milhão (uol.com.br), de trinta reais, o que está a sugerir um estoque mensurado em R\$ 3.000,00, ou seja, mais de quinze mil reais entre maconha, ecstasy e dinheiro. A isso se acresce a circunstância de que o tráfico era realizado em concurso de pessoas e a partir de ponto fixo, um estabelecimento comercial tipo lavador, tudo a incrementar as possibilidades de sucesso e denotar maior atingimento ao interesse penalmente tutelado. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base deve ser elevada em 1/3, atingindo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os

jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, no caso de Eric, a agravante do art. 62, I, do CP, eis que evidente que ele promovia, organizava e dirigia a atividade dos demais, estabelecendo como ponto de tráfico o seu lavador, no qual laborava o corréu Bruno e elegendo como local para guarda do estoque a própria residência, ali mantendo em sua companhia a corré Jéssica. Por tais razões, lembrado que deve ser aplicado o princípio constitucional da individualização, elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa. Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente foi apanhado num cenário de desempenho profissionalizado do tráfico, o qual dirigia, na posse de significativas quantidades de maconha e ecstasy, além de numerário, expressão financeira, já se disse, superior a doze mil reais, utilizando ponto comercial fixo na empreitada, a indicar fizesse disso o seu meio de vida, ainda que em concomitância com eventuais atividades lícitas. E não é, por certo, o neófito na traficância que tem consigo, mesmo que por confiança de alguém maior nesse organograma, e que não quer identificar, essa considerável quantidade de droga à disposição, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade da substância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenar adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese bem menos grave, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções, ainda que tudo de droga mais danosa, crack, decidi nesta Vara, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento só pode ser o inicial fechado, a despeito da primariedade, não só pela quantidade de reprimenda, superior a oito anos de privação de liberdade, quanto pelas circunstâncias que a ensejaram, notadamente o vulto da empreitada e a condição de líder no concurso estabelecido, não sendo demais lembrar que se trata de crime equiparado a hediondo, a gerar desestabilização no meio social e ensejar a prática em profusão de diversos outros ilícitos, de modo que a sociedade deve ser

devidamente protegida, inclusive pelo próprio regime e pelos esforços ressocializadores a serem empreendidos em face do infrator. B) Quanto ao Réu Bruno: Na primeira fase, embora este sentenciado tenha se envolvido em traficância de relevo, fato é que não se sabe a importância e ingerência de sua pessoa na atividade criminosa, apanhado que foi guardando pequena parcela dos entorpecentes de propriedade do empregador, de modo que exorbitante se mostra a elevação de sua pena-base com fundamento no vulto da empreitada, ficando ela estabelecida no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa, fls. 230 e 22, então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, impositiva excepcionalmente a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, para o caso específico de Bruno, trata-se de traficância com quantidade não expressiva de maconha, apenas algumas porções prontas para a venda, desempenhada por cidadão primário. Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano e 08 meses e 166 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a recomendação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. C) Quanto à Ré Jéssica: Na primeira fase, embora esta sentenciada tenha se envolvido em traficância de relevo, fato é que não se sabe a importância e ingerência de sua pessoa na atividade criminosa, apanhada que foi ao lado daquele que liderava o comércio espúrio, de modo que exorbitante se mostra a elevação de sua pena-base com fundamento no vulto da empreitada, ficando ela estabelecida no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo em 1/6 a reprimenda, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira fase, impositiva



excepcionalmente a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, para o caso específico de Jéssica, já se disse, desconhecido o grau de ingerência dessa cidadã com mais de trinta anos e primária na empreitada organizada pelo namorado, sequer mencionado que era o seu nome na denúncia anônima. Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a recomendação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR BRUNO APARECIDO DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana; CONDENAR ERIC AUGUSTO MACHADO SILVA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR JESSICA ELUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Recurso em liberdade, respeitando-se a deliberação havida na custódia de fls. 66/8, mormente porque não se tem notícia de envolvimentos posteriores, tanto que o titular da ação penal nada requereu em sentido distinto. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos, saindo a Defesa de Bruno intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 151). Pela defesa de Eric e Jéssica foi solicitada a aplicação

do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA